

Procedimiento de Multa en caso de atraso en la entrega del bien/servicio de Compra Ágil:

1. El Oferente adjudicado, en adelante "EL PROVEEDOR", se obliga la entrega del bien/servicio, en un plazo de XX días corridos (según lo ofertado por "EL PROVEEDOR"), a contar de la aceptación de la orden de compra.

Si "EL PROVEEDOR" no entrega el bien/servicio dentro del plazo estipulado, se aplicará una multa equivalente al 3% del valor neto del bien/servicio no entregado, por cada día de atraso, con un tope máximo de 10 días corridos.

Fórmula de cálculo de Multas:

$(\text{Valor neto de los productos/servicios}) \times 0.3\% = (\text{Valor diario de multa por retraso})$

Finalmente, para obtener el valor total de la multa, se multiplicará el valor diario por cada día de atraso.

Detalles de Cobro Orden de Compra

Item	Producto/Servicio	Valor Neto del Producto/Servicio	Por Factor %	Por días de atraso	Total
1			3%	10	\$ -
TOTAL MULTA					\$

2. Que, en conformidad con el artículo 79 ter del D.S. (H) N° 250, de 2004, de Hacienda, para aplicar medidas en los casos de incumplimiento por parte de los proveedores, debe iniciarse un procedimiento que respete los principios de contradictoriedad e impugnabilidad.
3. Que, en virtud de lo anterior para dar inicio al procedimiento aludido precedentemente, debe conferirse traslado al proveedor para que éste presente sus descargos dentro del plazo de 5 (cinco) días hábiles, desde la notificación de multa.
4. En contra de la Resolución definitiva que imponga la multa, procederán los recursos dispuestos en la Ley N°19.880.
5. Habiendo transcurridos los plazos sin que se ejercieran los recursos respectivos o cuando habiéndose deducido, se hubiere notificado la resolución que haya fallado el último de los recursos interpuestos, se certificará que la resolución que impuso la multa se encuentra firme y ejecutoriada y a continuación se dictará la resolución que decreta el cúmplase de la medida, la que será publicada en el Sistema de Información y notificada a través de éste, entendiéndose notificada luego de las 24 horas transcurridas desde la referida publicación.
6. El pago de las multas que se determinen en definitiva por la Resolución firme o ejecutoriada del Director de Sanidad de la Armada deberá ser efectuado por "EL PROVEEDOR", dentro de los 5 (cinco) días siguientes a la fecha en que fue notificado del "Cúmplase" de la Resolución firme o ejecutoriada, mediante transferencia electrónica, Vale Vista o cheque nominativo u otro documento o medio de pago que "EL PROVEEDOR" estime pertinente.
- Sin perjuicio de lo señalado precedentemente, "LA DIRECCIÓN" podrá ejercer las acciones legales que correspondan para el debido resguardo del interés fiscal.
7. Que el artículo 2515 del Código Civil, señala que la prescripción para la aplicación de multas se extingue en el plazo de cinco (5) años desde que la obligación se hace exigible.